

K.br. 6/18

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Kolašinu kao prvostepeni krivični, po predsjedniku suda Arsenu Popoviću kao sudiji pojedincu, uz učešće zapisničara Mrdak Ljiljane, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog M. M. iz K., zbog krivičnog djela krađa iz čl. 239.st.1 Krivičnog zakonika, po optužnom predlogu ODT iz Kolašina Kt.br. 191/17 od 29.12.2017 godine, nakon održanog glavnog javnog pretresa dana 09.11.2018 godine, u prisustvu rukovodioca ODT Kolašin Grujić Vojislava i okrivljenog M. M., donio je i javno objavio,-

P R E S U D U

Prema okrivljenom

M. M., JMBG ... od oca R. i majke S. , rođene B., rođen ... godine u K., gdje je i nastanjen - ul. M., državljanin Crne Gore, nezaposlen, oženjen, otac troje djece, pismen , završio srednju školu, lošeg imovnog stanja, osudjivan presudom Osnovnog suda u Kolašinu u predmetu K.br.127/16 zbog krivičnog djela iz čl. 239 KZ na uslovnu osudu i presudu Osnovnog suda u Kolašinu u predmetu K.br.4/16 zbog krivičnog djela iz čl.239 KZ na uslovnu osudu.

- na osnovu čl.372.st.1.t.1. ZKP-a,-

ODBIJA SE OPTUŽBA

D a j e:

U periodu od 03.07.2017. godine do 03.10.2017. godine u porodičnoj kući u ul. M. - Kolašin , svjestan svog djela, čije izvršenje je htio, znajući da je isto zabranjeno oduzeo tuđu pokretnu stvar, u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist na način što je na mjernom ormaru i to na osiguračima istog, mimo mjernog brojila, priključio svoj stambeni objekat na elektro mrežu kablom 2 x 2,5 mm CU, pa je tako oduzeo električnu energiju vlasništvo M.-a Kolašin u vrijednosti od 327,77 €,

- čime bi izvršio krivično djelo krađa iz čl. 239 st.1 Krivičnog zakonika.

Troškovi krivičnog postupka u iznosu od 220,00 € padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Oštećeni M. radi ostvarenja svog imovinsko-pravnog zahtjeva upućuje se na parnični postupak.

Obrazloženje

Optužnim predlogom ODT iz Kolašina Kt.br.191/17 od 29.12.2017 godine stavljeno je na teret okrivljenom M. M. da je izvršio krivično djelo kradja iz čl.239.st.1 Krivičnog zakonika.

Na glavnom pretresu održanog dana 09.11.2018 godine godine, nakon završenog dokaznog postupka, rukovodilac ODT iz Kolašina je izjavio da odustaje od optužbe protiv okrivljenog M. M. sa razloga što tokom postupka nije dokazano da je imenovani izvršio krivično djelo kradja iz čl. 239.st.1 Krivičnog zakonika, ističući da su ovlašćena lica Elektrodistribucije Kolašin izvršili kontrolu mjernog mjesta okrivljenog M. M. kojom prilikom su sačinili zapisnik o izvršenoj kontroli i foto-elaborat i tada konstatovali da su na brojilu okrivljenog bile uredno postavljene distributivne plombe, a da su prilikom otvaranja brojila zatekli kabal koji je bio priključen na osiguračima te da je na taj način došlo do neovlašćenog preuzimanja električne energije.

Vještak elektrostruke M. B. u svom nalazu i neposredno na glavnim pretresima istakao je da su na brojilu na kući vlasništvo okrivljenog u momentu kontrole bile uredno postavljene distributivne plombe i da okrivljeni nije mogao neovlašćeno oduzimati električnu energiju bez povredjivanja plombi, pa ni preko zaštitnog plastičnog poklopca. Obzirom na prednje rukovodilac ODT iz Kolašina je odustao od optužbe protiv M. M..

Predstavnik oštećenog M.-a nije prisustvovao glavnom pretresu održanom 09.11.2018 godine i ako je uredno obavješten o održavanju istog.

Kako je rukovodilac ODT iz Kolašina tokom glavnog pretresa odustao od optužbe protiv okrivljenog, sud je na osnovu čl. 372..st.1.t.1. ZKP-a odlučio kao u izreci presude.

Shodno čl.230.st.1. ZKP-a odlučeno je da troškovi krivičnog postupka u iznosu od 220,00 € padaju na teret budžetskih sredstava suda, a isti troškovi se odnose na naknade vještaku elektroenergetske struke M. B. za pismeno urađeni nalaz i mišljenje te prisustvo na dva glavna pretresa.

Shodno čl.239.st.3. ZKP-a, oštećeni M. upućen je da svoj imovinsko-pravni zahtjev ostvari u parničnom postupku.

OSNOVNI SUD U KOLAŠINU,

Dana, 09.11.2018 godine

Zapisničar,PREDSJEDNIK SUDA,

Mrdak Ljiljana s.r. Arsen Popović s.r.

PRAVNA POUKA: protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8. dana od dana prijema pismenog otpravka. Žalba se podnosi Višem sudu u Bijelom Polju a preko ovog suda.